Bạo lực học đường: bao nhiêu tuổi thì chịu trách nhiệm gì?

Môn: **Pháp luật phổ thông** Dành cho: **học sinh, phụ huynh**



Bài 1. Bạo lực học đường là khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP

- **Đánh đập, hành hạ, xâm hại thân thể**
- **Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm**
- **Cô lập, xua đuổi**
- **Hành vi cố ý khác gây tổn hại**

với người học — trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập

Bài 2. Đặt thước vào tuổi của em hai bộ mốc khác nhau

12 · 13 · **14** · **15** · **16** · 17 · **18** · 19

Bị truy cứu hình sự? Điều 12 Bộ luật Hình sự

- **Không**
- **Chỉ tội rất nghiêm trọng**
- **Mọi tội phạm** trừ trường hợp luật quy định khác

Ai trả tiền bồi thường? Điều 586 Bộ luật Dân sự

- **Cha mẹ trả** thiếu thì lấy tài sản của con
- **Tự trả** thiếu thì cha mẹ bù
- **Tự trả**

Mốc 15: đã tự trả tiền, nhưng hình sự vẫn chỉ tính tội rất nghiêm trọng.

Dưới 15, xảy ra lúc trường đang quản lý: trường trả, trừ khi trường không có lỗi (Điều 599).

Bài 3. Áp thước vào ba bạn



An — 15 tuổi

Đánh bạn, tổn thương cơ thể 12%

12% · 61%

- **KHÔNG** chưa đủ nặng
- **TỰ TRẢ** cha mẹ bù phần thiếu

Điều 134 BLHS



Bình — 15 tuổi

Đánh bạn, tổn thương cơ thể 65%

65% · 61%

- **CÓ THỂ** rất nghiêm trọng
- **TỰ TRẢ** cha mẹ bù phần thiếu

Điều 134 BLHS (khoản 3 trở lên)



Chi — 16 tuổi

Quay clip lăng mạ bạn, đăng lên mạng

- **CÓ THỂ** tội làm nhục
- **TỰ TRẢ** cả tổn thất tinh thần

Điều 155 BLHS

Bài 4. Gặp hoặc chứng kiến bạo lực

Báo thầy cô, bố mẹ ngay khi xảy ra → **Giữ bằng chứng** ảnh, tin nhắn; không đăng lại →

111
Tổng đài bảo vệ trẻ em miễn phí, 24/7. Khẩn cấp: 113

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý